



VERBINDLICHER VERMITTLUNGSVERTRAG ZUM VERKAUF EINES PRIVATEN KRAFTFAHRZEUGS

§ 1 VERTRAGSPARTEIEN

Zwischen der Firma:

CAR-AGENTS, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten, E-Mail: info@car-agents.de

- nachfolgend „Makler“ genannt - und dem Auftraggeber:

Herr / Frau:	[Kunde_Name_Vorname]	Telefon:	[Kunde_Telefon]
Straße, Haus-Nr.:	[Kunde_Strasse]	E-Mail:	[Kunde_Email]
PLZ, Ort:	[Kunde_PLZ_Ort]	Ausweis-Typ/Nr.:	[Kunde_Ausweis_Nr]

- nachfolgend „Kunde“ genannt -

§ 2 VERTRAGSGEGENSTAND & RECHTSNATUR

1. Der Kunde beauftragt und bevollmächtigt den Makler, das in § 3 beschriebene Fahrzeug im Namen und für Rechnung des Kunden unter Ausschluss der Sachmängelhaftung privat zu verkaufen und zu übereignen.
2. Der Makler wird nicht Vertragspartei des vermittelten Kaufvertrags. Das wirtschaftliche Risiko des Verkaufs verbleibt vollumfänglich beim Kunden. Der Makler garantiert keinen Mindestverkaufspreis aus eigenen Mitteln und leistet keine Kaufpreisstundungen.
3. Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (**AGB - Stand 02.2026**) der CAR-AGENTS.

§ 3 FAHRZEUGBESCHREIBUNG & ZUSTAND LAUT AUFTRAGGEBER

Der Kunde macht zum Zustand und zur Spezifikation des Fahrzeugs folgende verbindliche Angaben:

Hersteller:	[Fahrzeug_Hersteller]	Modell / Typ:	[Fahrzeug_Typ]
FIN (17-stellig):	[Fahrzeug_VIN]	Kennzeichen:	[Fahrzeug_Kennzeichen]
Erstzulassung:	[Fahrzeug_Erstzulassung]	KM-Stand:	[Fahrzeug_KM_Stand]
Leistung (PS/kW):	[Fahrzeug_Leistung]	Hubraum (ccm):	[Fahrzeug_Hubraum]
HU / AU bis:	[Fahrzeug_TUEV]	Anzahl Halter:	[Fahrzeug_Halter_Anzahl]
Farbe / Lackart:	[Fahrzeug_Farbe]	Nummer ZB II:	[Fahrzeug_ZB2_Nr]
Gasprüfung bis:	[Fahrzeug_Gaspruefung]	Schlüssel:	[Anzahl_Schlüsse]
Sonstiges:	[Sonstiges]		

Fahrzeugzustand und Erklärungen des Auftraggebers:

- Unfallfreiheit (soweit dem Kunden als Verbraucher bekannt und unter Berücksichtigung der Angaben von Vorbesitzern):
☐ JA ☐ NEIN | Art/Umfang: _____
- Erster Motor: ☐ JA ☐ NEIN | KM-Stand: _____ Einbaudatum: _____
- Gewerbliche Nutzung: ☐ NEIN ☐ JA | Re-Import: ☐ NEIN ☐ JA | Herkunftsland: _____
- Eigentumsverhältnisse: ☐ Alleiniges Eigentum ☐ Belastet mit Rechten Dritter: _____
- Bekannte Mängel / Vorschäden: _____
- Sonderausstattung & Zubehör (z.B. AHK, Gasanlage): _____
- Montierte Bereifung: ☐ Sommer ☐ Winter ☐ Allwetter | Profil: ☐ neu ☐ gut ☐ brauchbar ☐ verschlissen
- Zusätzlicher Radsatz: ☐ Sommer ☐ Winter ☐ Allwetter | Profil: ☐ neu ☐ gut ☐ brauchbar ☐ verschlissen

WICHTIG (Nachmeldepflicht): Der Kunde verpflichtet sich, bis zur tatsächlichen Übergabe des Fahrzeugs an den Makler unverzüglich alle neu auftretenden Umstände mitzuteilen, die den Wert des Fahrzeugs beeinträchtigen (z. B. neue Unfall-, Blech- oder Technikschiiden).

§ 4 MINDESTVERKAUFSPREIS & ZAHLUNGSABWICKLUNG

1. Zielpreis: Der Verkaufspreis soll mindestens _____ € betragen. Die vereinbarte untere Preisgrenze darf der Makler ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers nicht unterschreiten. Ist in eiligen Fällen die Zustimmung zunächst mündlich erteilt worden, ist sie vom Auftraggeber umgehend in Textform zu bestätigen.
2. Zahlungsabwicklung: Der Makler ist bevollmächtigt, den Kaufpreis im Namen und für Rechnung des Kunden unbar einzuziehen. Die Auskehrung des Kaufpreises an den Kunden erfolgt binnen 48 Stunden nach vollständigem Zahlungseingang auf dem Geschäftskonto des Maklers.
3. Verrechnungsbefugnis: Der Makler ist berechtigt, seine fälligen Honorare (§ 6) sowie vereinbarte Drittkosten (Anlage A) mit dem Kaufpreis zu verrechnen, sofern diese Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5 RECHTSSTELLUNG & ERMÄCHTIGUNGEN

1. Informationspflicht: Der Makler verpflichtet sich, dem Kunden den erfolgten Verkauf unverzüglich anzuzeigen und die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten des Käufers (Name/Anschrift) offenzulegen.
2. Fahrberechtigungen: Der Makler ist ermächtigt, Probe-, Vorführungs- und Überprüfungsfahrten mit dem Fahrzeug vorzunehmen oder diese durch Betriebsangehörige, Sachverständige oder Kaufinteressenten durchführen zu lassen.

§ 6 LEISTUNGSPAKETE & FÄLLIGKEITEN

Der Kunde wählt folgendes Dienstleistungspaket verbindlich aus:

Wahl	Paket	Laufzeit	Preis (Brutto)	Zahlungsmodalität & Aufteilung
☐	Essential	4 Wochen	347,00 €	Auftragspauschale: 347,00 €
☐	Advanced	8 Wochen	1.247,00 €	Auftragspauschale: 347,00 € / Erfolgshonorar: 900,00 €
☐	Concierge	12 Wochen	2.497,00 €	Auftragspauschale: 347,00 € / Erfolgshonorar: 2.150,00 €

HINWEIS: Die Auftragspauschale von 347,00 € stellt die Vergütung für qualifizierte Initialleistungen dar und ist nicht erstattungsfähig

§ 7 SONDERVEREINBARUNGEN & NEBENABREDEN

[Sondervereinbarung_Freitext_Block]

§ 8 ZUSATZSERVICES & DRITT-FREMDLEISTUNGEN

- ☐ **NEIN:** Es wurden keine ergänzenden Services vereinbart.
- ☐ **JA:** Es wurden zusätzliche Leistungen vereinbart. Diese sind einzeln in der beigelegten Anlage A aufgeführt, welche vollwertiger Bestandteil dieses Vertrags ist.

§ 9 FAHRZEUGVERWAHRUNG & RISIKOWAHL

1. Überlassung zur Vermittlung: Wird das Fahrzeug für die Dauer der Vermarktung physisch an den Makler übergeben und auf dessen Betriebsgelände abgestellt?

- ☐ **JA** ☐ **NEIN** (Falls NEIN, verbleiben die nachfolgenden Optionen gegenstandslos).

2. Verwahrungsoption (Nur auszufüllen bei „JA“): Der Kunde wählt für die Dauer der physischen Abstellung gemäß § 7 Abs. 2 der AGB verbindlich folgende Absicherungsart:

☐ **Option A (Regelfall / Eigene Versicherung):** Das Fahrzeug bleibt angemeldet/ruheversichert. Das Standrisiko ist über die eigene Kfz-Versicherung des Kunden abgedeckt. Der Kunde legt für etwaige Probefahrten folgenden Kaskoschutz offen:

Teilkasko (TK): ☐ JA / ☐ NEIN | Selbstbeteiligung: _____

€Vollkasko (VK): ☐ JA / ☐ NEIN | Selbstbeteiligung: _____

€

☐ **Option B (Sorglos-Paket):** Das Fahrzeug ist abgemeldet. Der Kunde bucht das kostenpflichtige Sorglos-Paket zwingend in Anlage A. Das Risiko wird über die Versicherung des Maklers abgedeckt.

☐ **Option C (Eigenrisiko bei fehlendem Kaskoschutz):** Das Fahrzeug verfügt über keinen aktiven Kaskoschutz. Der Kunde trägt das finanzielle Risiko für Elementarschäden oder Vandalismus ausdrücklich selbst.

3. Dokumenten- und Schlüsselübergabe (treuhänderisch zur Vermarktung):

Der Kunde übergibt dem Makler für die Dauer der Vermarktung folgende Unterlagen und Gegenstände:

- ☐ Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- ☐ Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
- ☐ COC-Papier (EG-Übereinstimmung)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Anzahl übergebener Fahrzeugschlüssel: _____ Stück

§ 10 LAUFZEIT & VORZEITIGE KÜNDIGUNG

1. Laufzeit: Die feste Vertragslaufzeit bestimmt sich nach dem gewählten Paket (§ 6). Laufzeitbeginn, ruhende Phasen und das automatische Vertragsende ohne Verlängerung richten sich vollumfänglich nach § 8 Abs. 1 und 2 der AGB.
2. Kündigung & Form: Der Kunde kann den Auftrag jederzeit vorzeitig ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung muss zwingend in Textform (z. B. E-Mail) erfolgen; ein bloßer Chat-Text (z. B. via WhatsApp) ist rechtsunwirksam.
3. Kostenfolgen: Bei vorzeitiger Kündigung verbleibt die Auftragspauschale als Wertersatz für bereits erbrachte Initialleistungen beim Makler, es sei denn, der Kunde weist einen wesentlich geringeren Aufwand nach. Der Ersatz weiterer Aufwendungen regelt sich nach § 8 Abs. 3 der AGB.

§ 11 WIDERRUFSRECHT DES VERBRAUCHERS & SOFORTSTART

Dem Kunden steht ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht zu. (Die Widerrufsbelehrung sowie das Muster-Widerrufsformular sind als Anlage B beigelegt und fester Bestandteil dieses Vertrags).

☐ **Erklärung zum sofortigen Leistungsstart:** Ich verlange ausdrücklich, dass CAR-AGENTS mit den vertraglichen Maßnahmen vor Ablauf der Widerrufsfrist sofort beginnt. Mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung erlischt. Widerrufe ich vorher, schulde ich Wertersatz in Höhe der Auftragspauschale für die Initialleistungen, sofern ich keinen geringeren Aufwand nachweise.

§ 12 SCHRIFTFORM & SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz des Maklers. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, die AGB, den Fairplay-Check sowie die Widerrufsbelehrung erhalten zu haben.

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde (Auftraggeber)

Unterschrift Makler (CAR-AGENTS)

Anlage A: Ergänzende Services, Dritt- und Fremdleistungen

Alle Preisangaben sind verbindliche Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gilt das Vorkasse - Prinzip für Fremdkosten (VK) oder die direkte Verrechnung (VR); der Makler tritt nicht in Vorlage.

(VK = Vorkasse | VR = Verrechnung mit Verkaufserlös | INCL = Inklusive | SZ = Selbstzahlung beim Drittanbieter)

TEIL 1: OPTIONALE EINZEL-SERVICES (INTERN)

Wahl	Bezeichnung der Dienstleistung	Preis	Abrechnung
☐	Fahrzeugaufbereitung	[XA_Kosten_04] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Zusätzliche Reinigung	[XA_Kosten_05] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	HU/AU Auffrischung	[XA_Kosten_06] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	TÜV/DEKRA-Zustandszertifikat	[XA_Kosten_07] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Wert/Zustands-Gutachten	[XA_Kosten_08] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Service-Vermittlung	[XA_Kosten_So] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Fahrzeug Hol- und Bringservice	[XA_Kosten_12] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Fahrzeugüberführungsservice	[XA_Kosten_S2] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Marketing-Boost	[XA_Kosten_14] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Sorglos-Paket-Versicherung	[XA_Kosten_16] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL
☐	Standgeldgebühren	[XA_Kosten_17] €	☐ VK ☐ VR ☐ INCL

TEIL 2: DRITT-FREMDLEISTUNGEN (EXTERNE PARTNER)

Wahl	Beauftragte Maßnahme am Fahrzeug	Kosten	Abrechnung
☐	Instandsetzung: [XP_Freitext_Instandsetzung]	[XP_Kosten_1] €	☐ VK ☐ SZ
☐	Instandhaltung: [XP_Freitext_Instandhaltung]	[XP_Kosten_2] €	☐ VK ☐ SZ
☐	Pflege/Sonstiges:	[XP_Kosten_3] €	☐ VK ☐ SZ

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde

ANLAGE B: WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (CAR-AGENTS, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten, E-Mail: info@car-agents.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An:

CAR-AGENTS • Inhaber: Maxim Lorenz
Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten
E-Mail: info@car-agents.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Vermittlung des folgenden Fahrzeugs:

Fahrzeug (Hersteller/Modell/VIN): _____

Datum des Abschlusses: _____

Name des/der Verbraucher(s): _____

Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s): _____

ANLAGE C: VOLLMACHT ZUM VERKAUF EINES PRIVATEN KRAFTFAHRZEUGS

Vermittler: CAR-AGENTS, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten

Die oben genannte Firma wird durch den nachstehenden Vollmachtgeber:

Name, Vorname:	[Kunde_Name_Vorname]
Anschrift:	/
Kontaktdaten:	Tel: / E-Mail:

bevollmächtigt, folgendes gebrauchtes Kraftfahrzeug im Namen und auf Rechnung des Vollmachtgebers unter Ausschluss der Sachmängelhaftung zu verkaufen und zu übereignen:

Hersteller:	[Fahrzeug_Hersteller]	Modell/Typ:	[Fahrzeug_Typ]
FIN:	[Fahrzeug_VIN]	Kennzeichen:	[Fahrzeug_Kennzeichen]
Erstzulassung:	[Fahrzeug_Erstzulassung]	KM-Stand:	[Fahrzeug_KM_Stand]
Leistung:	[Fahrzeug_Leistung]	Hubraum:	[Fahrzeug_Hubraum]
HU/AU bis:	[Fahrzeug_TUEV]	Nummer ZB II:	[Fahrzeug_ZB2_Nr]

Zur effektiven Erfüllung dieses Vermittlungsauftrags bevollmächtige ich den Vermittler darüber hinaus ausdrücklich zu folgenden Handlungen:

☐	Der Vermittler ist berechtigt, Probe-, Vorführungs- und Überprüfungsfahrten vorzunehmen oder durch Betriebsangehörige, Sachverständige oder Kaufinteressenten durchführen zu lassen.
☐	Der Vermittler ist berechtigt, im Rahmen der Fahrzeugvermittlung Auskünfte bei Werkstätten, Versicherungen, Zulassungsstellen und sonstigen Behörden einzuholen sowie Einsicht in Service- und Reparaturhistorien zu nehmen.
☐	Der Vermittler ist berechtigt, den Kaufpreis im Namen und für Rechnung des Vollmachtgebers einzuziehen (Inkassovollmacht).
☐	Der Vermittler ist berechtigt, bei finanzierenden Banken Restschuldsummen anzufragen und bestehende Darlehen/Rechte Dritter direkt aus dem Kaufpreis abzulösen (Ablösevollmacht).
☐	Die Übergabe des Fahrzeugs und die Abmeldung erfolgt durch den Vermittler.
☐	Sonstiges: [Vollmacht_Freitext]

Ort, Datum:

Unterschrift Vollmachtgeber